

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Ablehnung des Vergleichsvorschlags durch CyberShield

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Ablehnung des Vergleichsvorschlags durch CyberShield

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Datum: 13.06.2026 Von: RA Dr. Constantin Bährens An: Vergabekammer
Mecklenburg-Vorpommern (und RAin Dr. Mertke)

Erklärung der Antragstellerin zur Vergleichsablehnung

In dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH

Die Antragstellerin erklärt:

Den Vergleichsvorschlag der Antragsgegnerin vom 09.06.2026 lehnen wir namens und im Auftrag unserer Mandantin ab.

Begründung

1. Zur Kostenregelung:

Der Vergleichsvorschlag sieht vor, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt. Dies benachteiligt die Antragstellerin unangemessen. Die Vergabestelle hat durch eine vergaberechtswidrige, nachträgliche Verschärfung einer Eignungsanforderung (KO-Anwendung auf eine Soll-Anforderung) die gesamten Verfahrenskosten erst verursacht. Es ist nicht sachgerecht, die CyberShield Defense GmbH an diesen Kosten zu beteiligen.

2. Zur Frage der unzulässigen Nachverhandlung:

Der Vergleichsvorschlag löst das Problem der unzulässigen Angebotsänderung der ProtectIT SE nicht hinreichend. Der Tenor "Herabstufung in ZK-3" beseitigt den rechtswidrigen Zustand nicht. Wenn die überarbeitete Fassung eine unzulässige Angebotsänderung nach § 15 Abs. 5 VgV darstellt, darf sie nicht gewertet werden. Ob das ursprüngliche Angebot die Mindestanforderungen erfüllt oder nach § 57 Abs. 1 VgV auszuschließen ist, muss anhand seines unveränderten Inhalts entschieden werden.

Die Antragstellerin hat auf Basis der ihr vorliegenden Synopse der Reaktionszeitenkonzepte erhebliche Zweifel, ob bei einer sachgerechten Bewertung - unter Ausschluss der unzulässigen Angebotsänderung - ProtectIT SE überhaupt das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Diese Frage muss durch Beschluss der Vergabekammer geklärt werden.

3. Zur De-facto-Vergabe:

Der Vergleich klammert den SOC-Pilotbetrieb aus. Die Antragstellerin behält sich vor, dessen behauptete Unwirksamkeit mit einem gesonderten, fristwahren Nachprüfungsantrag nach § 135 GWB bei der zuständigen Vergabekammer geltend zu machen.

Antrag an die Vergabekammer

Die Antragstellerin bittet die Vergabekammer, das Verfahren fortzusetzen und einen vollständigen Beschluss zu erlassen, der:

1. Die Rechtswidrigkeit des Bieterausschlusses feststellt,
2. Die Antragsgegnerin zur Neuwertung unter Einbeziehung des CyberShield-Angebots verpflichtet,
3. Die Frage der unzulässigen Nachverhandlung mit ProtectIT SE verbindlich klärt,
4. Die Kosten des Verfahrens vollständig der Antragsgegnerin auferlegt.

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt